

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 34/2531

พนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

โจทก์

นายทน ดาบทอง กับพวก

จำเลย

นายสมเดชหรือสมศักดิ์หรือเล้ง นิจวัน

จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 3 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295,83 ให้จำคุกจำเลยทั้งสี่ไว้คนละ 6 เดือน จำเลยทั้งสี่ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยทั้งสี่ไว้คนละ 3 เดือน ส่วนคำขออื่น ๆ ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตรีจำคุกจำเลยทั้งสี่คนละ 15 ปี คำเบิกความของจำเลยทั้งสี่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยทั้งสี่ไว้คนละ 10 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกา (อันดับ 79)

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 85)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3 ไปชั่วคราวในระหว่างฎีกา ติราคาค่า
ประกัน 80,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3 ไปชั่วคราวในระหว่างฎีกา ติราคาค่า
ประกัน 80,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(คำนี้้ง อุไรรัตน์-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ